



PUTUSAN

Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Permana als Tumpil Bin Sunarto (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya, 25 November 1999
3. Umur/Tanggal lahir : 26/25 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simorejo Sari A-17 Rt. 003 Rw. 006 Desa/Kelurahan Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya atau Tinggal dirumah Kost Simo Hilir Raya 4H/18 Rt. 016 Rw. 003 Kel/Desa Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Andri Permana als Tumpil Bin Sunarto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 12 November 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2025 sampai dengan tanggal 1 Desember 2025
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 16 Januari 2026

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2026 sampai dengan tanggal 17 Maret 2026
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2026 sampai dengan tanggal 16 April 2026

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yakni M. Zainal Arifin S.H.,M.H., Team Advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar yang beralamat di Tambak Mayor baru IV/ 205, Kota Surabaya, berdasarkan surat penunjukkan Penasehat Hukum tertanggal 5 Januari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 18 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 18 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI PERMANA ALS. TUMPIL BIN SUNARTO (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) (Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pertama Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan Kedua Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2.Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDRI PERMANA ALS. TUMPIL BIN SUNARTO (ALM)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Kategori VI sebesar Rp_1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;

3.Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4.Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara:

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 22 (dua Puluh Dua) Bungkus Plastik Klip Berisi Shabu Dengan Berat Keseluruhan 201,71 (dua Ratus Satu Koma Tujuh Puluh Satu) Gram Berserta Bungkusnya Dengan Berat Netto 191.705 Gram;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 1 (satu) Butir Pil Narkotika Jenias Extacy Bentuk Labubu Wama Oranye Dengan Berat 0,72 (nol Koma Tujuh Dua) Gram Beserta Bungkusnya Dengan Berat Netto 0,374 Gram;
- 3 (tiga) Botol Plastik Berisi Obat Keras Jenis Pil Dengan Logo LI Wama Putih Dengan Total Keseluruhan 3001 Butir Dengan Berat Netto 571.810 Butir
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
- Seperangkat Alat Hisab Sabu;
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Wama Silver,
- 2 (dua) Pack Palstik Klip Kosong Ukuran Besar,
- 2 (dua) Plastik Klip Kosong Ukuran Kecul;
- 1 (satu) Pack Plastik Klip Kosong Ukuran Sedang;
- 2 (dua) Buah Korek Api Gas Warna Hijau Dan Oranye;
- 2 (dua) Buah Sekrop Dari Sedotan Plastik Warna Hitam Dan Putih;
- 1 (satu) Buah Gunting;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



- 1 (satu) Buah Dosbox Hp Wama Putih Merek Xiaomi
- 1 (satu) Buah Kardus Wama Coklat Kecil;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Wama Hitam Merek Aiger,
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Wama Biru Tua Dengan Nosim 6282313409375 Nomor Imei 1 869109056807075 Imei 2 86109056807067;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Wama Oranye Senja Dengan Nosim 62895405228467 Nomor Imei 1795901070856352 Imei 2 79561070853653;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Redmi 10c Warna Biru Muda Tanpa Nosim Dengan Imei 1 865174074346945 Imei 2 865174074349021;

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **ANDRI PERMANA Als. TUMPIL Bin SUNARTO (Alm)** bersama dengan saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI Als. SOTER Bin ARDIANSYAH (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025 sekitar jam 05.40 Wib, atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Juli 2025, atau setidaknya diwaktu lain di Tahun 2025, bertempat di dalam kamar kos lantai 1 yang beralamat di Jln. Simo Hilir Raya 4H/18 RT. 016 RW. 003, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bermula pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, Terdakwa dihubungi Sdr. IMAM (DPO) dari nomor 083114247262 ke nomor 082241465709 untuk meminta Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menyetujui. Selanjutnya Sdr. IMAM mengirim chat *what'sapp messenger* dan mengirim foto lokasi ranjau beserta *shareloc maps*. Selanjutnya Terdakwa, mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu tersebut di pinggir jalan daerah Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di samping pot bunga yang terbungkus dalam kemasan snack, dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total $\pm$ 300 (tiga ratus) gram. Selanjutnya Terdakwa menjual, menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dengan cara diranjau dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah dari Sdr. IMAM dari bulan Juni sampai sekarang total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima 3 (tiga) kali transfer. Hingga tersisa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan $\pm$ 201,71 (dua ratus satu nol tujuh puluh satu) gram;

-Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual, menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dibantu oleh saksi SYAHRIL RIZKY BIMA DIANURI Als. SOTER Bin ARDIANSYAH untuk mengemas dan meranjau poket sabu dengan cara awalnya Terdakwa meminta tolong saksi SYAHRIL RIZKY BIMA DIANURI untuk meranjau/memasang barang berupa Narkotika jenis Shabu dan saksi SYAHRIL RIZKY BIMA DIANURI menyetujui. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2025, Terdakwa meminta saksi SYAHRIL RIZKY BIMA DIANURI untuk meranjau/memasang di daerah Jl. Simo Gunung barat dekat sekolah

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



Kartini. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkus plastic warna hitam berisi Narkotika jenis Shabu kepada saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI dan selanjutnya saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI berangkat. Sesampai di daerah Sekolah Kartini, saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI mengirim pesan dari 087723158406 ke Terdakwa dengan nomor 082313409375 untuk mengabarkan bahwa Narkotika jenis Shabu telah diranjau di pot karena kos ramai. Selanjutnya sekitar jam 20.12 Wib. saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI mengirim foto lokasi ranjau di samping pot beserta *share/loc* di sekitar SMP Kartini yang beralamat di Jl. Simogunung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ke Terdakwa. Bahwa saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis dari Terdakwa yang dikonsumsi bersama pada tanggal 13 Juli 2025;

-Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025 sekitar jam 05.40 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar kos lantai 1 yang beralamat di Jln. Simo Hilir Raya 4H/18 RT. 016 RW. 003, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh saksi HERDIYANTO PRABOWO, SH., MH. dan saksi SONI AKBAR TRILAKSONO yang merupakan Petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 201,71 gram (dua ratus satu koma tujuh puluh satu) gram beserta bungkusnya dengan berat netto 191,705 (seratus sembilan puluh satu koma tujuh ratus lima) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) butir pil narkotika jenis extacy bentuk Labubu warna orange dengan berat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram beserta bungkusnya dengan berat netto 0,374 (nol koma tiga ratus tujuh puluh empat) gram;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. Seperangkat alat hisap sabu;
5. 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
6. 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran besar;
7. 2 (dua) plastik klip kosong ukuran kecil;
8. 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran sedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan orange;
10. 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastic warna hitam;
11. 1 (satu) buah gunting;
12. 1 (satu) buah dosbox Hp warna putih merek Xiaomi;
13. 1 (satu) buah kardus warna cokelat kecil;
14. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek aiger;
15. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru tua dengan nosim 6282313409375 nomor IMEI 1 869109056807075 IMEI 2 86109056807067;
16. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Oranye Senja dengan nosim 62895405228467 nomor IMEI 1 79590107856352 IMEI 2 79561070853653;
17. 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 10 C warna biru muda tanpa Nosim dengan IMEI 1 865174074346945 IMEI 2 865174974349021;

Yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam kamar kost. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 06560/NNF/2025 tanggal 21 Agustus 2025 yang dibuat dan ditandatangani Handi Purwanto, ST., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md. yang diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt.M.Si. atas nama tersangka **ANDRI PERMANA Ais. TUMPIL Bin SUNARTO (Alm)**, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti:

- Barang bukti Nomor: 22011/2025/NNF s/d 22032/2025/NNF berupa adalah **benar Kristal metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Nomor: 22033/2025/NNF berupa adalah **benar tablet yang mengandung bahan aktif:**
 - **MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina)**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Kafein**, mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika dan psikotropika;
- **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **ANDRI PERMANA Als. TUMPIL Bin SUNARTO (Alm)** bersama dengan saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI Als. SOTER Bin ARDIANSYAH (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025 sekitar jam 05.40 Wib, atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Juli 2025, atau setidaknya diwaktu lain di Tahun 2025, bertempat di dalam kamar kos lantai 1 yang beralamat di Jln. Simo Hilir Raya 4H/18 RT. 016 RW. 003, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025 sekitar jam 05.40 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar kos lantai 1 yang

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Simo Hilir Raya 4H/18 RT. 016 RW. 003, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh saksi HERDIYANTO PRABOWO, SH., MH. dan saksi SONI AKBAR TRILAKSONO yang merupakan Petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 201,71 gram (dua ratus satu koma tujuh puluh satu) gram beserta bungkusnya dengan berat netto 191,705 (seratus sembilan puluh satu koma tujuh ratus lima) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) butir pil narkotika jenis extacy bentuk Labubu warna orange dengan berat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram beserta bungkusnya dengan berat netto 0,374 (nol koma tiga ratus tujuh puluh empat) gram;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. Seperangkat alat hisap sabu;
5. 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
6. 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran besar;
7. 2 (dua) plastik klip kosong ukuran kecil;
8. 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran sedang;
9. 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan orange;
10. 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastic warna hitam;
11. 1 (satu) buah gunting;
12. 1 (satu) buah dosbox Hp warna putih merek Xiaomi;
13. 1 (satu) buah kardus warna coklat kecil;
14. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek aiger;
15. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru tua dengan nosim 6282313409375 nomor IMEI 1 869109056807075 IMEI 2 86109056807067;
16. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Oranye Senja dengan nosim 62895405228467 nomor IMEI 1 79590107856352 IMEI 2 79561070853653;
17. 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 10 C warna biru muda tanpa Nosim dengan IMEI 1 865174074346945 IMEI 2 865174974349021;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam kamar kost. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 06560/NNF/2025 tanggal 21 Agustus 2025 yang dibuat dan ditandatangani Handi Purwanto, ST., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md. yang diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt.M.Si. atas nama tersangka **ANDRI PERMANA AIS. TUMPIL Bin SUNARTO (Alm)**, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti:

- Barang bukti Nomor: 22011/2025/NNF s/d 22032/2025/NNF berupa adalah **benar Kristal metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Nomor: 22033/2025/NNF berupa adalah **benar tablet yang mengandung bahan aktif:**
 - **MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina)**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - **Kafein**, mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika dan psikotropika;
 - **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

-Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



DAN

KEDUA

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **ANDRI PERMANA Als. TUMPIL Bin SUNARTO (Alm)** pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025 sekitar jam 05.40 Wib, atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Juli 2025, atau setidaknya diwaktu lain di Tahun 2025, bertempat di dalam kamar kos lantai 1 yang beralamat di Jln. Simo Hilir Raya 4H/18 RT. 016 RW. 003, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ((ayat (2) : Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. (ayat (3) : Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu))**, berupa Obat Keras Berbahaya jenis pil dengan logo "LL" sebanyak 3001 (tiga ribu satu) butir, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. IMAM (DPO) untuk meminta meranjau pil LL pesanan pembeli di lokasi ditentukan oleh Sdr. IMAM. Selanjutnya Terdakwa mendapat obat keras jenis pil dengan logo LL warna putih sejumlah 3001 (tiga ribu satu) butir pil di daerah Jl. Demak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Terdakwa mengambil sediaan farmasi berupa 10 (sepuluh) botol pil logo LL tersebut dengan cara diranjau yang dibungkus kresek hitam di samping tumpukan sampah. Selanjutnya sdr. IMAM meminta Terdakwa untuk meranjau 7 (tujuh) botol

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



plastik berisi obat keras pil logo LL warna putih di gerbang tol Jl. Banyu Urip, Kota Surabaya di bawah pohon dan di samping tumpukan sampah. Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil logo LL dengan cara diranjau dan terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah dari sdr. IMAM dari bulan Juni sampai sekarang total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima 3 (tiga) kali transfer;

-Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025 sekitar jam 05.40 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar kos lantai 1 yang beralamat di Jln. Simo Hilir Raya 4H/18 RT. 016 RW. 003, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh saksi HERDIYANTO PRABOWO, SH., MH. dan saksi SONI AKBAR TRILAKSONO yang merupakan Petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) botol plastik berisi obat keras jenis pil dengan logo LL warna putih dengan total keseluruhan 3001 butir;
2. 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
3. 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran besar;
4. 2 (dua) plastik klip kosong ukuran kecil;
5. 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran sedang;
6. 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan orange;
7. 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastic warna hitam;
8. 1 (satu) buah gunting;
9. 1 (satu) buah dosbox Hp warna putih merek Xiaomi;
10. 1 (satu) buah kardus warna cokelat kecil;
11. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek aiger;
12. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru tua dengan nosim 6282313409375 nomor IMEI 1 869109056807075 IMEI 2 86109056807067;
13. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Oranye Senja dengan nosim 62895405228467 nomor IMEI 1 79590107856352 IMEI 2 79561070853653;
14. 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 10 C warna biru muda tanpa Nosim dengan IMEI 1 865174074346945 IMEI 2 865174974349021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam kamar kost. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 06560/NNF/2025 tanggal 21 Agustus 2025 yang dibuat dan ditandatangani Handi Purwanto, ST., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md. yang diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt.M.Si. atas nama tersangka **ANDRI PERMANA Als. TUMPIL Bin SUNARTO (Alm)**, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti : dengan nomor : 22034/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras***;

-Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ((ayat (2) : Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. (ayat (3) : Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu)), tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **ANDRI PERMANA Als. TUMPIL Bin SUNARTO (Alm)** pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025 sekitar jam 05.40 Wib, atau

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juli 2025, atau setidaknya di waktu lain di Tahun 2025, bertempat di dalam kamar kos lantai 1 yang beralamat di Jln. Simo Hilir Raya 4H/18 RT. 016 RW. 003, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) (Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-- Bermula pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. IMAM (DPO) untuk meminta meranjau pil LL pesanan pembeli di lokasi ditentukan oleh Sdr. IMAM. Selanjutnya Terdakwa mendapat obat keras jenis pil dengan logo LL warna putih sejumlah 3001 (tiga ribu satu) butir pil di daerah Jl. Demak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Terdakwa mengambil sediaan farmasi berupa 10 (sepuluh) botol pil logo LL tersebut dengan cara diranjau yang dibungkus kresek hitam di samping tumpukan sampah. Selanjutnya sdr. IMAM meminta Terdakwa untuk meranjau 7 (tujuh) botol plastik berisi obat keras pil logo LL warna putih di gerbang tol Jl. Banyu Urip, Kota Surabaya di bawah pohon dan di samping tumpukan sampah. Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil logo LL dengan cara diranjau dan terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah dari sdr. IMAM dari bulan Juni sampai sekarang total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima 3 (tiga) kali transfer;

-Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025 sekitar jam 05.40 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar kos lantai 1 yang beralamat di Jln. Simo Hilir Raya 4H/18 RT. 016 RW. 003, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh saksi HERDIYANTO PRABOWO, SH., MH. dan saksi SONI AKBAR TRILAKSONO yang merupakan Petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba selanjutnya



dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) botol plastik berisi obat keras jenis pil dengan logo LL warna putih dengan total keseluruhan 3001 butir;
2. 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
3. 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran besar;
4. 2 (dua) plastik klip kosong ukuran kecil;
5. 1 (satu) pack palstik klip kosong ukuran sedang;
6. 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan orange;
7. 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastic warna hitam;
8. 1 (satu) buah gunting;
9. 1 (satu) buah dosbox Hp warna putih merek Xiaomi;
10. 1 (satu) buah kardus warna cokelat kecil;
11. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek aiger;
12. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru tua dengan nosim 6282313409375 nomor IMEI 1 869109056807075 IMEI 2 86109056807067;
13. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Oranye Senja dengan nosim 62895405228467 nomor IMEI 1 79590107856352 IMEI 2 79561070853653;
14. 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 10 C warna biru muda tanpa Nosim dengan IMEI 1 865174074346945 IMEI 2 865174974349021;

Yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam kamar kost.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 06560/NNF/2025 tanggal 21 Agustus 2025 yang dibuat dan ditandatangani Handi Purwanto, ST., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md. yang diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt.M.Si. atas nama tersangka **ANDRI PERMANA AIs. TUMPIL Bin SUNARTO (AIm)**, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti : dengan nomor : 22034/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson,



*tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;*

-Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Terdakwa didalam melakukan perbuatan Praktik kefarmasian tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi HERDIYANTO PRABOWO, S.H., M.H.

Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :----

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Bermula pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, Terdakwa dihubungi Sdr. IMAM (DPO) dari nomor 083114247262 ke nomor 082241465709 untuk meminta Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menyetujui. Selanjutnya Sdr. IMAM mengirim chat *what'sapp messenger* dan mengirim foto lokasi ranjau beserta *shareloc maps*. Selanjutnya Terdakwa, mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu tersebut di pinggir jalan daerah Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di samping pot bunga yang terbungkus dalam kemasan snack, dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total $\pm$ 300 (tiga ratus) gram. Selanjutnya Terdakwa menjual, menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dengan cara diranjau dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah dari Sdr. IMAM dari bulan Juni sampai sekarang total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima 3 (tiga) kali transfer. Hingga tersisa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan $\pm$ 201,71 (dua ratus satu nol tujuh puluh satu) gram;
- Bahwa benar saksi menerangkan Bermula pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa dihubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. IMAM (DPO) untuk meminta meranjau pil LL pesanan pembeli di lokasi ditentukan oleh Sdr. IMAM. Selanjutnya Terdakwa mendapat obat keras jenis pil dengan logo LL warna putih sejumlah 3001 (tiga ribu satu) butir pil di daerah Jl. Demak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Terdakwa mengambil sediaan farmasi berupa 10 (sepuluh) botol pil logo LL tersebut dengan cara diranjau yang dibungkus kresek hitam di samping tumpukan sampah. Selanjutnya sdr. IMAM meminta Terdakwa untuk meranjau 7 (tujuh) botol plastik berisi obat keras pil logo LL warna putih di gerbang tol Jl. Banyu Urip, Kota Surabaya di bawah pohon dan di samping tumpukan sampah. Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil logo LL dengan cara diranjau dan terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah dari sdr. IMAM dari bulan Juni sampai sekarang total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima 3 (tiga) kali transfer;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual, menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dibantu oleh saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI Als. SOTER Bin ARDIANSYAH untuk mengemas dan meranjau poket sabu dengan cara awalnya Terdakwa meminta tolong saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI untuk meranjau/memasang barang berupa Narkotika jenis Shabu dan saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI menyetujui. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2025, Terdakwa meminta saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI untuk meranjau/memasang di daerah Jl. Simo Gunung barat dekat sekolah Kartini. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika jenis Shabu kepada saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI dan selanjutnya saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI berangkat. Sesampai di daerah Sekolah Kartini, saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI mengirim pesan dari 087723158406 ke Terdakwa dengan nomor 082313409375 untuk mengabarkan bahwa Narkotika jenis Shabu telah diranjau di pot karena kos ramai. Selanjutnya sekitar jam 20.12 Wib. saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI mengirim foto lokasi ranjau di samping pot beserta *shareloc* di sekitar SMP Kartini yang beralamat di Jl. Simogunung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ke Terdakwa. Bahwa saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI mendapatkan keuntungan mengkonsumsi

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu secara gratis dari Terdakwa yang dikonsumsi bersama pada tanggal 13 Juli 2025;

- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025 sekitar jam 05.40 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar kos lantai 1 yang beralamat di Jln. Simo Hilir Raya 4H/18 RT. 016 RW. 003, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh saksi HERDIYANTO PRABOWO, SH., MH. dan saksi SONI AKBAR TRILAKSONO yang merupakan Petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 22 (dua Puluh Dua) Bungkus Plastik Klip Berisi Shabu Dengan Berat Keseluruhan 201,71 (dua Ratus Satu Koma Tujuh Puluh Satu) Gram Berserta Bungkusnya Dengan Berat Netto 191.705 Gram;
2. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 1 (satu) Butir Pil Narkotika Jenias Extacy Bentuk Labubu Wama Oranye Dengan Berat 0,72 (nol Koma Tujuh Dua) Gram Beserta Bungkusnya Dengan Berat Netto 0,374 Gram;
3. 3 (tiga) Botol Plastik Berisi Obat Keras Jenis Pil Dengan Logo LI Wama Putih Dengan Total Keseluruhan 3001 Butir Dengan Berat Netto 571.810 Butir
4. 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
5. Seperangkat Alat Hisab Sabu;
6. 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Wama Silver,
7. 2 (dua) Pack Plastik Klip Kosong Ukuran Besar,
8. 2 (dua) Plastik Klip Kosong Ukuran Kecil;
9. 1 (satu) Pack Plastik Klip Kosong Ukuran Sedang;
10. 2 (dua) Buah Korek Api Gas Warna Hijau Dan Oranye;
11. 2 (dua) Buah Sekrop Dari Sedotan Plastik Warna Hitam Dan Putih;
12. 1 (satu) Buah Gunting;
13. 1 (satu) Buah Dosbox Hp Wama Putih Merek Xiaomi
14. 1 (satu) Buah Kardus Wama Coklat Kecil;
15. 1 (satu) Buah Tas Ransel Wama Hitam Merek Aiger,



16. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Wama Biru Tua Dengan Nosim 6282313409375 Nomor Imei 1 869109056807075 Imei 2 86109056807067;

17. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Wama Oranye Senja Dengan Nosim 62895405228467 Nomor Imei 1795901070856352 Imei 2 79561070853653;

18. 1 (satu) Buah Handphone Merek Redmi 10c Warna Biru Muda Tanpa Nosim Dengan Imei 1 865174074346945 Imei 2 865174074349021;

Yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam kamar kost. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi SONI AKBAR TRILAKSONO Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Bermula pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, Terdakwa dihubungi Sdr. IMAM (DPO) dari nomor 083114247262 ke nomor 082241465709 untuk meminta Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menyetujui. Selanjutnya Sdr. IMAM mengirim chat *what'sapp messenger* dan mengirim foto lokasi ranjau beserta *shareloc maps*. Selanjutnya Terdakwa, mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu tersebut di pinggir jalan daerah Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di samping pot bunga yang terbungkus dalam kemasan snack, dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total $\pm$ 300 (tiga ratus) gram. Selanjutnya Terdakwa menjual, menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dengan cara diranjau dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah dari Sdr. IMAM dari bulan Juni sampai sekarang total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima 3 (tiga) kali transfer. Hingga tersisa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan $\pm$ 201,71 (dua ratus satu nol tujuh puluh satu) gram;

- Bahwa benar saksi menerangkan Bermula pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. IMAM (DPO) untuk meminta meranjau pil LL pesanan pembeli di lokasi ditentukan oleh Sdr. IMAM. Selanjutnya Terdakwa mendapat obat keras jenis pil dengan logo LL warna putih sejumlah 3001 (tiga ribu satu) butir pil di daerah Jl. Demak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Terdakwa mengambil sediaan farmasi berupa 10 (sepuluh) botol pil logo LL tersebut dengan cara diranjau yang dibungkus kresek hitam di samping tumpukan sampah. Selanjutnya sdr. IMAM meminta Terdakwa untuk meranjau 7 (tujuh) botol plastik berisi obat keras pil logo LL warna putih di gerbang tol Jl. Banyu Urip, Kota Surabaya di bawah pohon dan di samping tumpukan sampah. Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil logo LL dengan cara diranjau dan terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah dari sdr. IMAM dari bulan Juni sampai sekarang total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima 3 (tiga) kali transfer;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual, menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dibantu oleh saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI Als. SOTER Bin ARDIANSYAH untuk mengemas dan meranjau poket sabu dengan cara awalnya Terdakwa meminta tolong saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI untuk meranjau/memasang barang berupa Narkotika jenis Shabu dan saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI menyetujui. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2025, Terdakwa meminta saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI untuk meranjau/memasang di daerah Jl. Simo Gunung barat dekat sekolah Kartini. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika jenis Shabu kepada saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI dan selanjutnya saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI berangkat. Sesampai di daerah Sekolah Kartini, saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI mengirim pesan dari 087723158406 ke Terdakwa dengan nomor 082313409375 untuk mengabarkan bahwa Narkotika jenis Shabu telah diranjau di pot karena kos ramai. Selanjutnya sekitar jam 20.12 Wib. saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIANURI mengirim foto lokasi ranjau di samping pot beserta *shareloc* di sekitar SMP Kartini yang beralamat di Jl. Simogunung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ke Terdakwa. Bahwa saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis dari Terdakwa yang dikonsumsi bersama pada tanggal 13 Juli 2025;

- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025 sekitar jam 05.40 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar kos lantai 1 yang beralamat di Jln. Simo Hilir Raya 4H/18 RT. 016 RW. 003, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh saksi HERDIYANTO PRABOWO, SH., MH. dan saksi SONI AKBAR TRILAKSONO yang merupakan Petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 22 (dua Puluh Dua) Bungkus Plastik Klip Berisi Sabu Dengan Berat Keseluruhan 201,71 (dua Ratus Satu Koma Tujuh Puluh Satu) Gram Berserta Bungkusnya Dengan Berat Netto 191.705 Gram;
2. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 1 (satu) Butir Pil Narkotika Jenias Extacy Bentuk Labubu Wama Oranye Dengan Berat 0,72 (nol Koma Tujuh Dua) Gram Beserta Bungkusnya Dengan Berat Netto 0,374 Gram;
3. 3 (tiga) Botol Plastik Berisi Obat Keras Jenis Pil Dengan Logo LI Wama Putih Dengan Total Keseluruhan 3001 Butir Dengan Berat Netto 571.810 Butir
4. 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
5. Seperangkat Alat Hisab Sabu;
6. 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Wama Silver,
7. 2 (dua) Pack Plastik Klip Kosong Ukuran Besar,
8. 2 (dua) Plastik Klip Kosong Ukuran Kecil;
9. 1 (satu) Pack Plastik Klip Kosong Ukuran Sedang;
10. 2 (dua) Buah Korek Api Gas Warna Hijau Dan Oranye;
11. 2 (dua) Buah Sekrop Dari Sedotan Plastik Warna Hitam Dan Putih;



12. 1 (satu) Buah Gunting;
13. 1 (satu) Buah Dosbox Hp Wama Putih Merek Xiaomi
14. 1 (satu) Buah Kardus Wama Coklat Kecil;
15. 1 (satu) Buah Tas Ransel Wama Hitam Merek Aiger,
16. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Wama Biru Tua
Dengan Nosim 6282313409375 Nomor Imei 1
869109056807075 Imei 2 86109056807067;
17. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Wama Oranye
Senja Dengan Nosim 62895405228467 Nomor Imei
1795901070856352 Imei 2 79561070853653;
18. 1 (satu) Buah Handphone Merek Redmi 10c Warna Biru
Muda Tanpa Nosim Dengan Imei 1 865174074346945 Imei 2
865174074349021;

Yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam kamar kost. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bermula pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, Terdakwa dihubungi Sdr. IMAM (DPO) dari nomor 083114247262 ke nomor 082241465709 untuk meminta Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menyetujui. Selanjutnya Sdr. IMAM mengirim chat *what'sapp messenger* dan mengirim foto lokasi ranjau beserta *shareloc maps*. Selanjutnya Terdakwa, mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu tersebut di pinggir jalan daerah Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di samping pot bunga yang terbungkus dalam kemasan snack, dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total $\pm$ 300 (tiga ratus) gram. Selanjutnya Terdakwa menjual, menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dengan cara diranjau dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah dari Sdr. IMAM dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni sampai sekarang total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima 3 (tiga) kali transfer. Hingga tersisa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan $\pm$ 201,71 (dua ratus satu nol tujuh puluh satu) gram;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bermula pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. IMAM (DPO) untuk meminta meranjau pil LL pesanan pembeli di lokasi ditentukan oleh Sdr. IMAM. Selanjutnya Terdakwa mendapat obat keras jenis pil dengan logo LL warna putih sejumlah 3001 (tiga ribu satu) butir pil di daerah Jl. Demak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Terdakwa mengambil sediaan farmasi berupa 10 (sepuluh) botol pil logo LL tersebut dengan cara diranjau yang dibungkus kresek hitam di samping tumpukan sampah. Selanjutnya sdr. IMAM meminta Terdakwa untuk meranjau 7 (tujuh) botol plastik berisi obat keras pil logo LL warna putih di gerbang tol Jl. Banyu Urip, Kota Surabaya di bawah pohon dan di samping tumpukan sampah. Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil logo LL dengan cara diranjau dan terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah dari sdr. IMAM dari bulan Juni sampai sekarang total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima 3 (tiga) kali transfer;

- Bahwa benar terdakwa Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual, menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dibantu oleh saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI Als. SOTER Bin ARDIANSYAH untuk mengemas dan meranjau poket sabu dengan cara awalnya Terdakwa meminta tolong saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI untuk meranjau/memasang barang berupa Narkotika jenis Shabu dan saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI menyetujui. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2025, Terdakwa meminta saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI untuk meranjau/memasang di daerah Jl. Simo Gunung barat dekat sekolah Kartini. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkus plastic warna hitam berisi Narkotika jenis Shabu kepada saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI dan selanjutnya saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI berangkat. Sesampai di daerah Sekolah Kartini, saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI mengirim pesan dari

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



087723158406 ke Terdakwa dengan nomor 082313409375 untuk mengabarkan bahwa Narkotika jenis Shabu telah diranjau di pot karena kos ramai. Selanjutnya sekitar jam 20.12 Wib. saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI mengirim foto lokasi ranjau di samping pot beserta *shareloc* di sekitar SMP Kartini yang beralamat di Jl. Simogunung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ke Terdakwa. Bahwa saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis dari Terdakwa yang dikonsumsi bersama pada tanggal 13 Juli 2025;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025 sekitar jam 05.40 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar kos lantai 1 yang beralamat di Jln. Simo Hilir Raya 4H/18 RT. 016 RW. 003, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh saksi HERDIYANTO PRABOWO, SH., MH. dan saksi SONI AKBAR TRILAKSONO yang merupakan Petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 22 (dua Puluh Dua) Bungkus Plastik Klip Berisi Shabu Dengan Berat Keseluruhan 201,71 (dua Ratus Satu Koma Tujuh Puluh Satu) Gram Berserta Bungkusnya Dengan Berat Netto 191.705 Gram;
2. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 1 (satu) Butir Pil Narkotika Jenias Extacy Bentuk Labubu Wama Oranye Dengan Berat 0,72 (nol Koma Tujuh Dua) Gram Beserta Bungkusnya Dengan Berat Netto 0,374 Gram;
3. 3 (tiga) Botol Plastik Berisi Obat Keras Jenis Pil Dengan Logo LI Wama Putih Dengan Total Keseluruhan 3001 Butir Dengan Berat Netto 571.810 Butir
4. 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
5. Seperangkat Alat Hisab Sabu;
6. 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Wama Silver,
7. 2 (dua) Pack Plastik Klip Kosong Ukuran Besar,
8. 2 (dua) Plastik Klip Kosong Ukuran Kecil;
9. 1 (satu) Pack Plastik Klip Kosong Ukuran Sedang;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



10. 2 (dua) Buah Korek Api Gas Warna Hijau Dan Orange;
11. 2 (dua) Buah Sekrop Dari Sedotan Plastik Warna Hitam Dan Putih;
12. 1 (satu) Buah Gunting;
13. 1 (satu) Buah Dosbox Hp Wama Putih Merek Xiaomi
14. 1 (satu) Buah Kardus Wama Coklat Kecil;
15. 1 (satu) Buah Tas Ransel Wama Hitam Merek Aiger,
16. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Wama Biru Tua Dengan Nosim 6282313409375 Nomor Imei 1 869109056807075 Imei 2 86109056807067;
17. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Wama Oranye Senja Dengan Nosim 62895405228467 Nomor Imei 1795901070856352 Imei 2 79561070853653;
18. 1 (satu) Buah Handphone Merek Redmi 10c Warna Biru Muda Tanpa Nosim Dengan Imei 1 865174074346945 Imei 2 865174074349021;

Yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam kamar kost. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 22 (dua Puluh Dua) Bungkus Plastik Klip Berisi Shabu Dengan Berat Keseluruhan 201,71 (dua Ratus Satu Koma Tujuh Puluh Satu) Gram Berserta Bungkusnya Dengan Berat Netto 191.705 Gram;
2. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 1 (satu) Butir Pil Narkotika Jenias Extacy Bentuk Labubu Wama Oranye Dengan Berat 0,72 (nol Koma Tujuh Dua) Gram Beserta Bungkusnya Dengan Berat Netto 0,374 Gram;
3. 3 (tiga) Botol Plastik Berisi Obat Keras Jenis Pil Dengan Logo LI Wama Putih Dengan Total Keseluruhan 3001 Butir Dengan Berat Netto 571.810 Butir
4. 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
5. Seperangkat Alat Hisab Sabu;
6. 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Wama Silver,
7. 2 (dua) Pack Palstik Klip Kosong Ukuran Besar,
8. 2 (dua) Plastik Klip Kosong Ukuran Kecul;



9. 1 (satu) Pack Plastik Klip Kosong Ukuran Sedang;
10. 2 (dua) Buah Korek Api Gas Warna Hijau Dan Orange;
11. 2 (dua) Buah Sekrop Dari Sedotan Plastik Warna Hitam Dan Putih;
12. 1 (satu) Buah Gunting;
13. 1 (satu) Buah Dosbox Hp Wama Putih Merek Xiaomi
14. 1 (satu) Buah Kardus Wama Coklat Kecil;
15. 1 (satu) Buah Tas Ransel Wama Hitam Merek Aiger,
16. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Wama Biru Tua Dengan Nosim 6282313409375 Nomor Imei 1 869109056807075 Imei 2 86109056807067;
17. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Wama Oranye Senja Dengan Nosim 62895405228467 Nomor Imei 1795901070856352 Imei 2 79561070853653;
18. 1 (satu) Buah Handphone Merek Redmi 10c Warna Biru Muda Tanpa Nosim Dengan Imei 1 865174074346945 Imei 2 865174074349021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bermula pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, Terdakwa dihubungi Sdr. IMAM (DPO) dari nomor 083114247262 ke nomor 082241465709 untuk meminta Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menyetujui. Selanjutnya Sdr. IMAM mengirim chat *what'sapp messenger* dan mengirim foto lokasi ranjau beserta *shareloc maps*. Selanjutnya Terdakwa, mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu tersebut di pinggir jalan daerah Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di samping pot bunga yang terbungkus dalam kemasan snack, dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total $\pm$ 300 (tiga ratus) gram. Selanjutnya Terdakwa menjual, menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dengan cara diranjau dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah dari Sdr. IMAM dari bulan Juni sampai sekarang total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diterima 3 (tiga) kali transfer. Hingga tersisa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan $\pm$ 201,71 (dua ratus satu nol tujuh puluh satu) gram;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bermula pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. IMAM (DPO) untuk meminta meranjau pil LL pesanan pembeli di lokasi ditentukan oleh Sdr. IMAM. Selanjutnya Terdakwa mendapat obat keras jenis pil dengan logo LL warna putih sejumlah 3001 (tiga ribu satu) butir pil di daerah Jl. Demak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Terdakwa mengambil sediaan farmasi berupa 10 (sepuluh) botol pil logo LL tersebut dengan cara diranjau yang dibungkus kresek hitam di samping tumpukan sampah. Selanjutnya sdr. IMAM meminta Terdakwa untuk meranjau 7 (tujuh) botol plastik berisi obat keras pil logo LL warna putih di gerbang tol Jl. Banyu Urip, Kota Surabaya di bawah pohon dan di samping tumpukan sampah. Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil logo LL dengan cara diranjau dan terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah dari sdr. IMAM dari bulan Juni sampai sekarang total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima 3 (tiga) kali transfer;

- Bahwa benar terdakwa Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual, menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dibantu oleh saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI Als. SOTER Bin ARDIANSYAH untuk mengemas dan meranjau poket sabu dengan cara awalnya Terdakwa meminta tolong saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI untuk meranjau/memasang barang berupa Narkotika jenis Shabu dan saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI menyetujui. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2025, Terdakwa meminta saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI untuk meranjau/memasang di daerah Jl. Simo Gunung barat dekat sekolah Kartini. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkus plastic warna hitam berisi Narkotika jenis Shabu kepada saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI dan selanjutnya saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI berangkat. Sesampai di daerah Sekolah Kartini, saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI mengirim pesan dari 087723158406 ke Terdakwa dengan nomor 082313409375 untuk

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabarkan bahwa Narkotika jenis Shabu telah diranjau di pot karena kos ramai. Selanjutnya sekitar jam 20.12 Wib. saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI mengirim foto lokasi ranjau di samping pot beserta *shareloc* di sekitar SMP Kartini yang beralamat di Jl. Simogunung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ke Terdakwa. Bahwa saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis dari Terdakwa yang dikonsumsi bersama pada tanggal 13 Juli 2025;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025 sekitar jam 05.40 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar kos lantai 1 yang beralamat di Jln. Simo Hilir Raya 4H/18 RT. 016 RW. 003, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh saksi HERDIYANTO PRABOWO, SH., MH. dan saksi SONI AKBAR TRILAKSONO yang merupakan Petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

19. 22 (dua Puluh Dua) Bungkus Plastik Klip Berisi Shabu Dengan Berat Keseluruhan 201,71 (dua Ratus Satu Koma Tujuh Puluh Satu) Gram Berserta Bungkusnya Dengan Berat Netto 191.705 Gram;
20. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 1 (satu) Butir Pil Narkotika Jenias Extacy Bentuk Labubu Wama Oranye Dengan Berat 0,72 (nol Koma Tujuh Dua) Gram Beserta Bungkusnya Dengan Berat Netto 0,374 Gram;
21. 3 (tiga) Botol Plastik Berisi Obat Keras Jenis Pil Dengan Logo LI Wama Putih Dengan Total Keseluruhan 3001 Butir Dengan Berat Netto 571.810 Butir
22. 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
23. Seperangkat Alat Hisab Sabu;
24. 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Wama Silver,
25. 2 (dua) Pack Plastik Klip Kosong Ukuran Besar,
26. 2 (dua) Plastik Klip Kosong Ukuran Kecil;
27. 1 (satu) Pack Plastik Klip Kosong Ukuran Sedang;
28. 2 (dua) Buah Korek Api Gas Warna Hijau Dan Oranye;



29. 2 (dua) Buah Sekrop Dari Sedotan Plastik Warna Hitam Dan Putih;
30. 1 (satu) Buah Gunting;
31. 1 (satu) Buah Dosbox Hp Wama Putih Merek Xiaomi
32. 1 (satu) Buah Kardus Wama Coklat Kecil;
33. 1 (satu) Buah Tas Ransel Wama Hitam Merek Aiger,
34. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Wama Biru Tua Dengan Nosim 6282313409375 Nomor Imei 1 869109056807075 Imei 2 86109056807067;
35. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Wama Oranye Senja Dengan Nosim 62895405228467 Nomor Imei 1795901070856352 Imei 2 79561070853653;
36. 1 (satu) Buah Handphone Merek Redmi 10c Warna Biru Muda Tanpa Nosim Dengan Imei 1 865174074346945 Imei 2 865174074349021;

Yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa di dalam kamar kost. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN kombinasi

1. Unsur "Setiap Orang" ;
 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;
 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";
 4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"
1. Unsur "Setiap Orang":
 - Kata "setiap orang" menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dadar* atau setiap orang sebagai subjek hukum

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



(*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toeerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** (Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995).

- Bahwa dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa **ANDRI PERMANA ALS. TUMPIL BIN SUNARTO (ALM)** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya

Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" **telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";

- Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tanpa hak" atau "melawan hukum, dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. **Laden Marpaung** dalam penjelasannya menyebutkan suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran melawan hukum dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis (*Leden Marpaung*: 2008, Hlm 44-45).

- Adapun dikaji dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*). Dalam hukum pidana, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formeel wederrchtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materil (*materiele wederrchtelijkheid*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materil tersebut dalam hukum pidana dipengaruhi dari pengertian luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui *arrest Cohen-Lindenbaum* tanggal 31 Januari 1919 (*Rosa Agustina*: 2003, Hlm.1).

- Pengertian perkataan tanpa hak "*wederrchtelijkheid*" terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrchtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh HOGE RAAD. (*L.J. van Apeldoorn*: 2005, Hlm 171).



- **Hazewinkel-Suringa** sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa: "*wederrechtelijk*" itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "*zonder eigen recht*" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang" yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP (*P.A.F. Lamintang*: 1997, Hlm 353)
- Menurut **Lamintang** perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : "*in strijd met het objectief recht*" atau "bertentangan dengan hukum objektif" (SIMON, ZEVENBERGEN, POMPE dan HATTUM)," *In strijd met het subjectief recht van een ander*" atau "tanpa hak ada pada diri seseorang" (HOGE RAAD) atau *zonder bevoegdheid* atau "tanpa kewenangan" (*P.A.F. Lamintang*: 1997, Hlm 354).
- **Roeslan Saleh** mengemukakan bahwa dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan. Untuk menjatuhkan pidana harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal (*Setiyono*: 2005: Hlm 102). Adanya sifat melawan hukum yang secara implisit dan eksplisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar sipelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Sebab itu pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana (*P.A.F. Lamintang*: 1990, Hlm 332).
- Adapun yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perkara ini menurut keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum terdakwa telah telah tanpa hak dam melawan hukum telah Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang dilakukan sebagaimana berikut: Bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, sehingga diperoleh petunjuk bahwa, pada saat para Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua Puluh Dua) Bungkus Plastik Klip Berisi Shabu Dengan Berat Keseluruhan 201,71 (dua Ratus Satu Koma Tujuh Puluh Satu) Gram Berserta Bungkusnya Dengan Berat Netto 191.705 Gram; 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 1 (satu) Butir Pil Narkotika Jenias Extacy Bentuk Labubu Wama Oranye Dengan Berat 0,72 (nol Koma Tujuh Dua) Gram Beserta Bungkusnya Dengan Berat Netto 0,374 Gram; 3 (tiga) Botol Plastik Berisi Obat Keras Jenis Pil Dengan Logo LI Wama Putih Dengan Total Keseluruhan 3001 Butir Dengan Berat Netto 571.810 Butir; 1 (satu) Buah Pipet Kaca; Seperangkat Alat Hisab Sabu; 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Wama Silver; 2 (dua) Pack Palstik Klip Kosong Ukuran Besar; 2 (dua) Plastik Klip Kosong Ukuran Kecul; 1 (satu) Pack Plastik Klip Kosong Ukuran Sedang; 2 (dua) Buah Korek Api Gas Warna Hijau Dan Oranye; 2 (dua) Buah Sekrop Dari Sedotan Plastik Warna Hitam Dan Putih; 1 (satu) Buah Gunting; 1 (satu) Buah Dosbox Hp Wama Putih Merek Xiaomi; 1 (satu) Buah Kardus Wama Coklat Kecil; 1 (satu) Buah Tas Ransel Wama Hitam Merek Aiger; 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Wama Biru Tua Dengan Nosim 6282313409375 Nomor Imei 1 869109056807075 Imei 2 86109056807067; 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Wama Oranye Senja Dengan Nosim 62895405228467 Nomor Imei 1795901070856352 Imei 2 79561070853653; 1 (satu) Buah Handphone Merek Redmi 10c Warna Biru Muda Tanpa Nosim Dengan Imei 1 865174074346945 Imei 2 865174074349021;.. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian maka unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" **telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

- Bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut. Adapun menurut kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi keseluruhan dari unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*.

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bermula pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, Terdakwa dihubungi Sdr. IMAM (DPO) dari nomor 083114247262 ke nomor 082241465709 untuk meminta Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menyetujui. Selanjutnya Sdr. IMAM mengirim chat *what'sapp messenger* dan mengirim foto lokasi ranjau beserta *shareloc maps*. Selanjutnya Terdakwa, mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu tersebut di pinggir jalan daerah Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di samping pot bunga yang terbungkus dalam kemasan snack, dengan rincian 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total $\pm$ 300 (tiga ratus) gram. Selanjutnya Terdakwa menjual, menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dengan cara diranjau dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah dari Sdr. IMAM dari bulan Juni sampai sekarang total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima 3 (tiga) kali transfer. Hingga tersisa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan $\pm$ 201,71 (dua ratus satu nol tujuh puluh satu) gram;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual, menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu dibantu oleh saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI Als. SOTER Bin ARDIANSYAH untuk mengemas dan meranjau poket sabu



dengan cara awalnya Terdakwa meminta tolong saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI untuk meranjau/memasang barang berupa Narkotika jenis Shabu dan saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI menyetujui. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2025, Terdakwa meminta saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI untuk meranjau/memasang di daerah Jl. Simo Gunung barat dekat sekolah Kartini. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkusan plastic warna hitam berisi Narkotika jenis Shabu kepada saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI dan selanjutnya saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI berangkat. Sesampai di daerah Sekolah Kartini, saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI mengirim pesan dari 087723158406 ke Terdakwa dengan nomor 082313409375 untuk mengabarkan bahwa Narkotika jenis Shabu telah diranjau di pot karena kos ramai. Selanjutnya sekitar jam 20.12 Wib. saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI mengirim foto lokasi ranjau di samping pot beserta *shareloc* di sekitar SMP Kartini yang beralamat di Jl. Simogunung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ke Terdakwa. Bahwa saksi SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANURI mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis dari Terdakwa yang dikonsumsi bersama pada tanggal 13 Juli 2025;

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” **telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. *Unsur “Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;*

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan **pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa menurut **pasal 8 ayat (1)** UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 06560/NNF/2025 tanggal 21 Agustus 2025 yang dibuat dan ditandatangani Handi Purwanto, ST., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md. yang diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt.M.Si. atas nama tersangka **ANDRI PERMANA Als. TUMPIL Bin SUNARTO (Alm)**, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti:

- Barang bukti Nomor: 22011/2025/NNF s/d 22032/2025/NNF berupa adalah **benar Kristal metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti Nomor: 22033/2025/NNF berupa adalah **benar tablet yang mengandung bahan aktif:**

- **MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina)**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- **Kafein**, mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika dan psikotropika;

- **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestasi (obat bius) tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

□ Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Dengan demikian unsur "*Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" **telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

DAN

Oleh karena dakwaan kami disusun secara kumulatif maka kami akan membuktikan dakwaan yang menurut kami terbukti terlebih dahulu yaitu dakwaan Kedua Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No.1 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Unsur "Setiap Orang" ;*
2. *Unsur "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) (Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"*

1. *Unsur "Setiap Orang"*

□ Kata "setiap orang" menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau **hij** dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dadar** atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaakaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** (*Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995*).

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



▢ Bahwa dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa **ANDRI PERMANA ALS. TUMPIL BIN SUNARTO (ALM)** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya

▢ Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya

Dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” **telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “*Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) (Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*”;

- Bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut. Adapun menurut kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi keseluruhan dari unsur *Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) (Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*.

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bermula pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. IMAM (DPO) untuk meminta meranjau pil LL pesanan pembeli di lokasi ditentukan oleh Sdr. IMAM. Selanjutnya Terdakwa mendapat obat keras jenis pil dengan logo LL warna putih sejumlah 3001 (tiga ribu satu) butir pil di daerah Jl. Demak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Terdakwa mengambil sediaan farmasi berupa 10 (sepuluh) botol pil logo LL tersebut dengan cara diranjau yang dibungkus kresek hitam di samping tumpukan sampah. Selanjutnya sdr. IMAM meminta Terdakwa untuk meranjau 7 (tujuh) botol plastik berisi obat keras pil logo LL warna putih di gerbang tol Jl. Banyu Urip, Kota Surabaya di bawah pohon dan di samping tumpukan sampah. Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil logo LL dengan cara diranjau dan terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah dari sdr. IMAM dari bulan Juni sampai sekarang total Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima 3 (tiga) kali transfer;

Dengan demikian unsur *"Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) (Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"* **telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbng bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka semua unsur-unsur yang dikehendaki dalam Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan Kedua Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No.1 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana tersebut di atas semuanya telah terpenuhi. Oleh karena itu kami

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa **ANDRI PERMANA ALS. TUMPIL BIN SUNARTO (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) (Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan Kedua Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No.1 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua Puluh Dua) Bungkus Plastik Klip Berisi Shabu Dengan Berat Keseluruhan 201,71 (dua Ratus Satu Koma Tujuh Puluh Satu) Gram Berserta Bungkusnya Dengan Berat Netto 191.705 Gram;

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 1 (satu) Butir Pil Narkotika Jenias Extacy Bentuk Labubu Wama Oranye Dengan Berat 0,72 (nol Koma Tujuh Dua) Gram Beserta Bungkusnya Dengan Berat Netto 0,374 Gram;
- 3 (tiga) Botol Plastik Berisi Obat Keras Jenis Pil Dengan Logo LI Wama Putih Dengan Total Keseluruhan 3001 Butir Dengan Berat Netto 571.810 Butir



- 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
- Seperangkat Alat Hisab Sabu;
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Wama Silver,
- 2 (dua) Pack Palstik Klip Kosong Ukuran Besar,
- 2 (dua) Plastik Klip Kosong Ukuran Kecul;
- 1 (satu) Pack Plastik Klip Kosong Ukuran Sedang;
- 2 (dua) Buah Korek Api Gas Warna Hijau Dan Orangye;
- 2 (dua) Buah Sekrop Dari Sedotan Plastik Warna Hitam Dan Putih;
- 1 (satu) Buah Gunting;
- 1 (satu) Buah Dosbox Hp Wama Putih Merek Xiaomi
- 1 (satu) Buah Kardus Wama Coklat Kecil;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Wama Hitam Merek Aiger,
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Wama Biru Tua Dengan Nosim 6282313409375 Nomor Imei 1 869109056807075 Imei 2 86109056807067;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Wama Oranye Senja Dengan Nosim 62895405228467 Nomor Imei 1795901070856352 Imei 2 79561070853653;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Redmi 10c Warna Biru Muda Tanpa Nosim Dengan Imei 1 865174074346945 Imei 2 865174074349021;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa mengaku pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan Kedua Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No.1 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI PERMANA ALS. TUMPIL BIN SUNARTO (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) (Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pertama Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan Kedua Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No.1 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDRI PERMANA ALS. TUMPIL BIN SUNARTO (ALM)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Kategori VI sebesar Rp_500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 2 (dua) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 125 (seratus dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - o 22 (dua Puluh Dua) Bungkus Plastik Klip Berisi Shabu Dengan Berat Keseluruhan 201,71 (dua Ratus Satu Koma Tujuh Puluh Satu) Gram Berserta Bungkusnya Dengan Berat Netto 191.705 Gram;
 - o 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 1 (satu) Butir Pil Narkotika Jenias Extacy Bentuk Labubu Wama Oranye Dengan Berat 0,72 (nol Koma Tujuh Dua) Gram Beserta Bungkusnya Dengan Berat Netto 0,374 Gram;
 - o 3 (tiga) Botol Plastik Berisi Obat Keras Jenis Pil Dengan Logo LI Wama Putih Dengan Total Keseluruhan 3001 Butir Dengan Berat Netto 571.810 Butir
 - o 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
 - o Seperangkat Alat Hisab Sabu;
 - o 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Wama Silver,
 - o 2 (dua) Pack Palstik Klip Kosong Ukuran Besar,
 - o 2 (dua) Plastik Klip Kosong Ukuran Kecil;
 - o 1 (satu) Pack Plastik Klip Kosong Ukuran Sedang;
 - o 2 (dua) Buah Korek Api Gas Warna Hijau Dan Orangye;
 - o 2 (dua) Buah Sekrop Dari Sedotan Plastik Warna Hitam Dan Putih;
 - o 1 (satu) Buah Gunting;
 - o 1 (satu) Buah Dosbox Hp Wama Putih Merek Xiaomi
 - o 1 (satu) Buah Kardus Wama Coklat Kecil;
 - o 1 (satu) Buah Tas Ransel Wama Hitam Merek Aiger,
 - o 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Wama Biru Tua Dengan Nosim 6282313409375 Nomor Imei 1 869109056807075 Imei 2 86109056807067;
 - o 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Wama Oranye Senja Dengan Nosim 62895405228467 Nomor Imei 1795901070856352 Imei 2 79561070853653;
 - o 1 (satu) Buah Handphone Merek Redmi 10c Warna Biru Muda Tanpa Nosim Dengan Imei 1 865174074346945 Imei 2 865174074349021;

dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 2863/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H., Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Nur`Aeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Nur`Aeni, S.H.